

1500334-40.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... Aos policiais, o réu assumiu o tráfico, dizendo que vendia cada porção a R\$ 20,00.

Assim, clara a prática do tráfico, já que a ação foi acompanhada por algum tempo pelo policial Márcio, pessoa que não conhecia o acusado e motivo algum tinha para uma falsa incriminação. Da mesma forma, o policial civil Rogério não conhecia o acusado.

E há que se salientar, que sequer o réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500334-40.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500334-40.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO VINICIUS DA SILVA FARIA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

PEDRO VINICIUS DA SILVA FARIA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 22 de outubro de 2021, por volta das 11h, na Av. Lourenço Filho, nesta cidade e comarca de Piracicaba, trazia consigo, para fins de tráfico, 4 (quatro) invólucros plásticos, fechados por nó, contendo cocaína com peso líquido de 0,9g (nove decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado para responder à acusação por escrito (fls. 94), foi apresentado pelo réu defesa preliminar de fls. 104/105.

A denúncia foi recebida em 12/07/2022 (fls. 109), sendo o réu citado (fls. 100). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, após o que foi o réu interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de tráfico de entorpecente.

A ação é procedente.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 22, pela fotografia de fls. 23, pelo laudo de constatação provisória de fls. 25/27, pelo comprovante de depósito de fls. 78, pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 81/83 positivo para cocaína, bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é certa, bem como a intenção de fornecimento da droga a consumo de terceiros.

O réu, na fase policial, optou por permanecer calado (fls. 04).

Em juízo, afirmou que no dia anterior aos fatos, recebeu seu pagamento. No dia dos fatos, saiu de casa com R\$ 200,00 e comprou 6 "pinos" de cocaína e usou dois deles. Ficou conversando com alguns amigos e, quando ia embora, foi abordado pelos policiais, a quem mostrou as drogas dizendo que dos fatos. Acredita que foi preso por seu passado. Não conhecia os policiais antes dos fatos. Pagou R\$ 20,00 cada porção.

A negativa do réu, no entanto, restou isolada nos autos.

O policial civil Marcio Barhun esclareceu que na data dos fatos estava realizando investigação de tráfico de drogas no bairro Cecap, onde as equipes se dividiram de modo que permaneceu sozinho, em viatura descaracterizada, na Avenida Lourenço Filho, próximo ao Supermercado Delta, local conhecido como ponto de venda de entorpecentes onde há um bar e uma praça. Durante as observações, visualizou que o réu atendeu algumas pessoas que dele se aproximavam, quando pegava algo em seu bolso e entregava ao interlocutor, recebendo dinheiro em contrapartida. Foram quatro vendas que presenciou. Diante da reiteração da conduta, em contato com os policiais que estavam em viatura caracterizada e transmitiu as características físicas, de vestimenta e o local onde o investigado se encontrava. Feita a abordagem do réu e, em revista pessoal, com ele encontrou quatro porções de cocaína e oitenta reais em espécie. O réu confessou o tráfico, dizendo que estava comercializando cada porção por vinte reais, sendo que o dinheiro que estava em sua posse era proveniente da venda de entorpecentes.

O policial civil Rogerio José da Silva afirmou que depois de ser informado pelo policial Márcio da conduta do réu, localizou-o em frente ao Supermercado Delta. Em revista pessoal, localizou com ele R\$ 80,00 em quatro cédulas de vinte reais e 4 porções de cocaína. Questionado, o réu informou que estava traficando drogas. Disse ainda que o dinheiro que tinha consigo era da venda de drogas.

Dessa forma, vê-se dos autos que o réu foi observado na data dos fatos, em local conhecidíssimo como ponto de venda de drogas, enquanto atendia pessoas, quatro delas, recebendo dinheiro e entregando a essas pessoas algo que retirava do bolso. Diante dessa constatação, foi o réu abordado e, com ele apreendidas quatro porções de cocaína e R\$ 80,00 em dinheiro. Aos policiais, o réu assumiu o tráfico, dizendo que vendia cada porção a R\$ 20,00.

Assim, clara a prática do tráfico, já que a ação foi acompanhada por algum tempo pelo policial Márcio, pessoa que não conhecia o acusado e motivo algum tinha para uma falsa incriminação. Da mesma forma, o policial civil Rogério não conhecia o acusado.

E há que se salientar, que sequer o réu conhecia os policiais e não apresentou motivo plausível para que falseassem a verdade.

De rigor, pois, sua condenação.

Passo a dosar a pena do acusado.

O réu é reincidente específico (Proc. 0000082-46.2017.8.26.0451 - fls. 33/35), pelo que sua pena é de ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa.

A reincidência é prova inequívoca do reiterado envolvimento do réu com o tráfico de drogas, de forma a impedir a aplicação do redutor previsto pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11343/2006.

A pena do réu será, pois, reduzida em dois terços, atingindo o total de um ano e oito meses de reclusão, mais o pagamento de 166 dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu PEDRO VINICIUS DA SILVA

FARIA- (RG: 53.089.736, filho de Pedro Alessandro Faria e Camila Vanessa da Silva) a uma pena de seis anos de reclusão, mais o pagamento de seiscentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Diante da pena aplicada e da reincidência do réu, inviável a aplicação dos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do C.P. Pelos mesmos motivos, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, eis que a pena anteriormente cumprida não serviu para surtir o desejável efeito regenerador.

O réu respondeu ao processo preso e voltou a delinquir enquanto ainda em cumprimento de pena, de forma que sua custódia cautelar é de ser mantida para garantia da ordem pública. Não poderá, pois, recorrer solto.

Não tendo sido demonstrada a origem lícita dos valores apreendidos em seu poder, de se concluir que eram provenientes da venda de entorpecentes, ainda mais porque se encontravam juntamente com a droga. Assim, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, decreto a perda dos valores apreendidos em poder do réu e determino que, com o trânsito em julgado da decisão, sejam depositados em conta bancária pertencente ao FUNAD.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Custas na forma da Lei, observadas as regras da gratuidade.

Serve a presente, devidamente assinada, como ofício para recomendação do acusado no presídio em que se encontra recolhido, encaminhando-se por e-mail.

P.I.C.

Piracicaba, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA